

매장유산 보호 및 조사에 관한 법률에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침

제정 2022. 05. 12. 문화재청 예규 제252호
타법개정 2024. 05. 17. 국가유산청 예규 제1호

제1조(목적) 이 예규는 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제38조, 같은 법 시행령 제35조 및 별표 6에 따른 과태료의 부과 기준 중 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제38조, 같은 법 시행령 제35조 및 별표 6 제1호 나목에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표와 같다.

제3조(재검토 기한) 국가유산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제38호, 2012.8.28.>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 5월 12일부터 시행한다.

부 칙 (국가유산체제 전환 및 정부조직개편에 따른 「국가귀속문화재의 관리 등에 관한 규정」 등의 정비에 관한 예규) <제1호, 2024. 5. 17.>

이 규정은 2024년 5월 17일부터 시행한다.

[별표]

가중처분 적용 순서도 및 예시

